

elati, non ebriosi, sed casti corde et corpore, humiles, modesti, sobrii, mansueti, pacifici, ut filii Dei digni sint ad sacro ordine promovere; non per vicos neque per villas ad ecclesiam vicinas⁸ vel terminantes sine magisterio vel disciplina, qui sarabaiti¹⁰ dicuntur, luxuriando vel fornicando vel etiam caetera iniqua operando. quae consentiri absurdum est.

23. Presbiteri cleros quos secum habent sollicite praevideant, ut canonice vivant: non inanis lusibus vel conviviis secularibus vel canticis vel luxuriosis usum habeant: sed caste et salubre vivant.

24. Si quis autem presbiter sive^h diaconos, qui post hoc in domo sua secum mulieres extra canonicam licentiam habere presumerit, honorem simul et hereditatem¹⁰ priveturⁱ usqueⁱ ad nostram presentiam.

25. Ut comites et centenarii ad omnem iustitiam faciendum compellent et iuniores tales in ministeriis^k suis habeant, in quibus securi confident, qui legem adque iustitiam fideliter observent, pauperes nequaquam oppriment, fures latronesque et homicidas, adulteros, malificos adque incantatores vel auguriatrices omnesque sacrilegos nulla adulatione vel praemium nulloque sub tegimine celare audeat, sed magis prodere, ut emendantur et castigentur secundum legem, ut Deo largiente omnia haec mala a christiano populo auferatur.

26. Ut iudices secundum scriptam legem iuste iudicent, non secundum arbitrium suum.

27. Precipimusque ut in omni regno nostro neque divitibus^m neque pauperibus neque peregrinis nemo hospitium^m denegare audeat, id est sive peregrinis propter Deum perambulantibus terram sive cuilibet iteranti propter amorem Dei et propter salutem animae suae tectum et focum et aquam illi nemo denegat. Si autem amplius eis aliquid boni facere voluerit, a Deo sibi sciatur retributionem optimam, ut ipse dixit: 'Qui¹¹ autem suscepit unum parvulum propter me, me suscepit', et alibi: 'Hospes¹² fui et suscepistis me'.

28. De legationibus a domno imperatore venientibus. Missis directis ut comites et centenarii praevideant omni sollicitudine, sicut gratia domni imperatori cupiunt, ut absque ullaⁿ mora cantⁿ per ministeria^o eorum, omnibusque omnino praecepit, quia hoc debiti sunt praevidere, ut nullam moram nusquam patiantur, sed cum omni festinatione eos faciant ire viam suam, et taliter providentiam suam habeant, ut missi nostri disponant.

29. De¹³ pauperinis vero qui in sua elymosyna domnus imperator concedit qui pro banno suoolvere debent, ut eos iudices, comites vel missi nostri pro concessio non habeant constringere parte^p sua.

30. De his quos vult domnus imperator, Christo propitio, pacem defensionem habeant in regno suo, id sunt qui ad suam clementiam festinant, aliquo nuntiare cupientes sive ex christianis sive ex paganis, aut propter inopia vel propter famem suffragantia quaerunt, ut nullus eos sibi servitio constringere vel usurpare audeant neque alienare neque vindicare; sed ubi sponte manere voluerint, sub defensione domni imperatoris ibi

g) vini c. h) sine c. i) prius. utriusque c.; (cfr. c. 32, 36 sub fine.) k) misteriis c.

l) Cap. 27 legitur etiam in canonum quodam codice ecclesiae Reatinae sign. Arm. V. L. saeculo undecimo scripto fol. 31, inscriptum: Ut omnis homo ad alium hominem hospitium preparent. Kar. rex. m) ita cod. Reut; dives neque pauper neque per nemini inspiciat cod. Par. n) ullum orteant c. o) misteria c. p) ita correxi; pro arte c.

10) Legation. edict. 789 c. 1.

11) Matth. 18, 5.

12) Matth. 25, 35.

13) Ne ab his,

qui contra bannum regium quidem egerint sed quibus propter propriam egestatem imperatoris clementia banni solutio concessa fuerit, comites missive sua auctoritate bannum exigant.